

0000566-17.2021.8.26.0582
Classe: Exceção de Coisa Julgada
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges
Comarca: São Miguel Arcanjo
Foro: Foro de São Miguel Arcanjo
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 21/02/2022
... de Coisa Julgada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Wellington Pires Nunes Maciel
Réu:
Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

Fls. 01/06. Trata-se de exceção de coisa julgada oposta por Wellington Pires Nunes Maciel por meio da qual se alega, em resumo, que os fatos apurados nos autos 0000748-08.2018.8.26.0582 foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Miguel Arcanjo
Vara Única
Rua Bento França, 332, ., Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3279-1417, Sao Miguel Arcanjo-SP - E-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:
0000566-17.2021.8.26.0582
Classe - Assunto
Exceção de Coisa Julgada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Wellington Pires Nunes Maciel
Réu:
Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

Fls. 01/06. Trata-se de exceção de coisa julgada oposta por Wellington Pires Nunes Maciel por meio da qual se alega, em resumo, que os fatos apurados nos autos 0000748-08.2018.8.26.0582 foram albergados pela sentença absolutória proferida nos autos 0001528-79.2017.8.26.0582.

Às fls. 21/22, houve manifestação ministerial, pugnando pelo improcedência da presente exceção.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando a petição inicial e documentos que a instruíram, verifico que não seria caso de reconhecer a presente exceção de coisa julgada. Tratam-se de fatos apurados em datas diversas. Ou seja, nos autos 0001528-79.79.2017.8.26.0582 trata-se de

fatos ocorridos em 16 de maio de 2017. Por sua vez, nos autos 0000748-08.2018.8.26.0582 constam fatos relacionados a data de 07 de julho de 2017. Como bem pontuou a Representante do Ministério Público, os crimes não foram apurados nos autos 0001528-79.2017.8.26.0582, havendo apenas menção da conduta do agente.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de coisa julgada, oposta por Wellington Pires Nunes Maciel, prosseguindo-se a ação penal.

Com o trânsito em julgado, archive-se este incidente.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA